

일련번호 제2023-20-1호

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

제 목 영리업무 및 겸직금지의무 위반 등

관 계 부 서 ◇◇지역본부 ○○○○부

조 치 부 서 경영지원처 인사부

내 용

1. 사건 개요

◇◇지역본부 ○○○○부 주임 AAA(이하 “징계대상자”)은 0000. 0.경부터 0000. 0.경까지 겸직허가를 받지 않고 본인의 SNS(인스타그램) 계정을 이용하여 특정물품에 대한 홍보 게시물을 작성·관리하면서 업체로부터 그 대가로 숙박·의류 등 약 1,373,600원의 협찬을 받았고, 홍보 게시물 중 10건은 근무시간 중에 작성하였다. 또한 징계대상자는 0000. 0.경부터 0000. 0.경까지 겸직허가를 받지 않고 부친 명의로 무인렌탈스튜디오(이하 “스튜디오”) 사업자등록을 내고 예약자들로부터 본인 계좌로 운영 수익금 약 1,167,500원을 입금 받는 등 스튜디오를 운영하였다.

2. 관련 법령 및 사규

가. 관련 법령

1) 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 제1항에서 ‘공기업·준정부기관의 상임임원과 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못한다.’라고 규정하고 있고, 동법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한)에서 ‘영리를 목적으로 하는 업무의 범위에 대하여는 「국가공무원 복무규정」 제25조의 규정을 준용한다.’라고 규정하고 있다.

2) 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)에서 ‘공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.’라고 규정하고 있고, 제1호에서 ‘공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무’를 해당하는 업무로 규정하고 있다.

3) 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 제9장 영리업무 금지 및 겸직허가의 「공무원의 인터넷 개인방송 활동 지침」 1. 기본방침에서 ‘인터넷 개인방송 활동이란 본인 또는 다른 사람의 콘텐츠(영상, 음성)를 인터넷 플랫폼을 통해 다수의 인터넷 이용자와 공유하고 상호소통하는 일체의 행위’라고 규정하고 있고, 2. 준수할 사항 라.항 「국가공무원 복무규정」 제25조의 참고사항으로 ‘업체 등으로부터 협찬을 받아 특정 물품을 홍보함으로써 금전 또는 물품을 얻는 행위(예 : 직·간접광고), 인터넷 개인방송을 통해 후원 수익을 취득하는 행위 등 금지’라고 명시하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항에서 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다.’라고 규정하고 있고, 제8조(금지사항) 제3호에서 ‘사장의 허가없이 자기 사업을 영위하거나 타인의 업무에 종사하는 행위를 하여서는 아니된다.’라고 규정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)에서 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

3. 위반행위

징계대상자는 0000. 0. 00. 공개경쟁채용 00기로 입사하여 □□지역본부 △△△△부 등을 거쳐 0000. 0. 00. 부로 ◇◇지역본부 ○○○○부에 전보되어 계장 설비 유지보수 및 개선업무 등을 담당하며 현재까지 근무 중인 자로서,

가. 업체로부터 협찬을 받은 행위 등

0000. 0. 00.경 검직허가를 받지 않고 본인 명의로 개설한 SNS(인스타그램) 계정(*****)을 이용하여 협찬 제의를 받거나 직접 협찬 이벤트에 참여 후 상품 후기 등 홍보 게시물을 작성·관리하는 조건으로 숙박업체 ‘㉠’로부터 220,000원 상당의 숙소 협찬을 받은 것을 비롯하여 0000. 0. 00.경부터 0000. 0. 00.경까지 위와 같은 방법으로 업체로부터 의류·화장품 등의 협찬을 받아 특정물품을 홍보함으로써 별표1과 같이 총 23회에 걸쳐 약 1,373,600원의 협찬을 받았다.

그 중 징계대상자는 0000. 0. 0. 00:00경 본인의 SNS 계정을 이용하여 화장품 판매업체 ‘㉠’의 홍보 게시물을 근무시간 중에 작성한 것을 비롯하여 0000. 0. 0. 경부터 0000. 0. 00.경까지 별표1과 같이 총 10회에 걸쳐 협찬 받은 업체의 홍보 게시물을 근무시간 중에 작성하였다.

< 별표1. 피감사인의 협찬 받은 내역 및 근태현황 >

연번	SNS 게시일시	업체명	협찬품목	협찬금액[원]	근무시간 여부
1	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	숙소	220,000	-
2	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	화장품	20,700	해당
3	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	의류	108,420	-
4	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	화장품	14,500	-
5	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	화장품	45,000	-
6	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	음식	58,000	해당
7	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	의류	30,000	-
8	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	음식	89,000	해당
9	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	화장품	38,000	해당
10	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	신발	89,000	-
11	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	화장품	64,000	-
12	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	파티소품	28,000	해당
13	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	의류	179,550	해당
14	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	의류	43,200	해당
15	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	체험	50,000	-
16	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	화장품	24,900	-
17	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	의류	59,950	-
18	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	의류	41,400	-
19	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	소품(키링)	21,000	-
20	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	음식	35,000	-
21	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	의류	78,000	해당
22	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	음식	21,000	해당
23	0000.00.00.(0) 00:00	㉠	음식	14,980	해당
총 계				1,373,600	총 10건

※ 징계대상자의 SNS 게시물 상 협찬품목 온라인 가격 및 징계대상자 진술내용 참조

나. 스튜디오 운영 행위

징계대상자는 0000. 0. 00.경 검직허가를 받지 않고 경기도 ◆◆시 ☆☆동 소재에 부친 명의로 스튜디오(상호명 : aaaaaaaa) 사업자등록을 낸 후 인테리어 소품 및 가구 등을 직접 구매하였고, 본인의 SNS 계정을 이용하여 스튜디오를 홍보하였으며, 스튜디오 홈페이지의 온라인 예약일정을 관리하는 등 스튜디오를 운영하여 예약자에게 본인의 계좌정보를 알려주고 운영 수익금 34,000원을 입금 받은 것을 비롯하여 0000. 0. 00.경부터 0000. 0. 0.경까지 위와 같은 방법으로 별표2와 같이 총 32회에 걸쳐 운영 수익금 약 1,167,500원을 본인 계좌로 입금 받았다.

< 별표2. 징계대상자의 스튜디오 운영 수익금 내역 >

연번	입금일시	입금내역[원]	연번	입금일시	입금내역[원]
1	0000.00.00	34,000	17	0000.00.00	30,000
2	0000.00.00	30,000	18	0000.00.00	20,000
3	0000.00.00	30,000	19	0000.00.00	68,000
4	0000.00.00	30,000	20	0000.00.00	105,000
5	0000.00.00	20,000	21	0000.00.00	34,000
6	0000.00.00	45,000	22	0000.00.00	30,000
7	0000.00.00	20,000	23	0000.00.00	20,000
8	0000.00.00	51,000	24	0000.00.00	20,000
9	0000.00.00	20,000	25	0000.00.00	20,000
10	0000.00.00	45,000	26	0000.00.00	20,000
11	0000.00.00	37,500	27	0000.00.00	34,000
12	0000.00.00	30,000	28	0000.00.00	42,500
13	0000.00.00	37,500	29	0000.00.00	59,500
14	0000.00.00	20,000	30	0000.00.00	37,500
15	0000.00.00	42,500	31	0000.00.00	37,500
16	0000.00.00	59,500	32	0000.00.00	37,500
총 계					1,167,500

※ 스튜디오 홈페이지 예약일정 및 징계대상자 진술내용 참조

4. 관련자 의견 및 판단

가. 위반행위 ‘가’항 관련

징계대상자는 SNS 활동을 통해 업체로부터 특정물품을 홍보하는 대가로 물품 등을 협찬 받은 사실에 대해서 모두 인정하였고, 그 밖의 홍보 관련 금전적 수익은 없었다고 주장하였으나, 협찬을 받은 기간의 계좌거래내역 등 자료 제출 요청에 대해서는 개인정보 사유로 제출이 어렵다고 진술하였다.

징계대상자는 겸직허가를 받지 않은 사유에 대해 관련 법령, 규정 등을 이전까지 인지하지 못하였고, 근무시간에 몇 번 정도 홍보 게시물을 작성한 사실은 있으나 5분 내외로 업무에 지장을 줄 만큼 활동을 하지는 않았다고 주장하였다.

그러나 인사부는 2021.10.경부터 지속적으로 ‘외부겸직허가 신청기준 및 절차’에 대해 전 부서 대상 공문을 발송하고 전자게시판을 통해 공지한 바 있으며, 직무 외의 계속성이 있는 영리·비영리 업무를 수행하는 경우 사전에 겸직허가를 받도록 안내를 하였으므로 겸직 관련규정 등을 몰랐다는 사유로 위반행위에 대한 징계대상자의 책임이 없다고 볼 수 없고, 근무시간 내에는 전적으로 직무 수행에 전념하여야 하므로 겸직허가를 받지 않고 근무시간을 포함하여 SNS 활동을 통해 특정물품에 대한 홍보 게시물을 작성하고 업체로부터 협찬을 받은 징계대상자의 행위는 영리업무 및 겸직금지의무와 성실의무를 위반한 것으로 판단된다.

나. 위반행위 ‘나’항 관련

징계대상자는 실제 부친이 개업 후 공간정리 등 스튜디오를 운영하였고 창업 초기 정보가 부족하여 징계대상자가 대신 인테리어 소품 및 가구 등의 물품을 구매하면서 개인비용으로 약 2,000,000원을 부담하였으며, 부친과 협의하여 그 비용을 회수할 때까지 본인 계좌로 운영 수익금을 입금 받게 되었다고 주장하였으나, 스튜디오 운영기간의 계좌거래내역 등 소명자료 제출 요청에 대해서는 개인정보 사유로 제출이 어렵다고 진술하였다.

징계대상자는 실제 부친이 스튜디오를 개업 후 운영하였다는 취지로 주장하나, 징계대상자가 스튜디오 창업초기부터 개인비용으로 직접 인테리어 소품 및 가구 등을 구매한 점, SNS 계정 인지도를 이용하여 스튜디오를 홍보한 점, 본인 계좌로 운영 수익금을 입금 받은 점, 스튜디오 홈페이지의 온라인 예약일정을 관리한 점 등을 종합적으로 고려하면 징계대상자가 겸직허가를 받지 않고 부친 명의로 사업자 등록을 내고 스튜디오를 운영한 것으로 보여지므로 영리업무 및 겸직금지의무를 위반한 것으로 판단된다.

5. 징계요구 양정

최근 감사원의 ‘출연·출자기관 경영관리실태’ 감사결과에 따르면 공공기관 직원이 겸직허가를 받지 않고 수년간 유튜브 방송활동과 외부강의 등으로 재산상 이득을 취하여 영리업무 위반으로 중징계 처분을 받는 등 영리업무 및 겸직금지의무를 위반하여 적발되는 사례가 증가하고 있어 공공기관 재직자의 영리업무 및 겸직에 대한 관리·감독을 철저히 하도록 강조하고 있다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 ① 영리업무 및 겸직금지의무 관련 법령 등을 간과하여 겸직허가를 받지 않고 업체로부터 협찬을 받고, 부친 명의로 사업자 등록을 내고 스튜디오를 운영하여 영리업무 및 겸직금지의무를 위반한 점 ② 근무 시간 내 직무 수행에 전념하지 않고 본인 계정 SNS를 이용하여 홍보 게시물을 작성하는 등 성실히 직무를 수행하지 않은 점 ③ 이러한 사실이 외부에 알려지면 공사 직원의 영리업무·겸직 관련 부정적인 민원이 제기될 우려가 있는 점 등을 감안하여 공사 직원의 영리업무 및 겸직금지의무에 대한 경각심을 높이고 유사 사례의 재발방지 차원에서 징계를 통한 제재가 이루어져야 한다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(경영지원처장)은 공사 「취업규칙」 제8조(금지사항), 「인사규정」 제37조(성실의무) 등을 위반한 주임 AAA에게 「인사규정」 제48조의 규정에 따라 징계 처분하시기 바랍니다. (감봉)